Ad apostolicae potestatis fastigium — Erectio dioecesis de Serena

GREGORIUS EPISCOPUS · 1840-07-01 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Ad apostolicae potestatis fastigium, nullo licet meritorum suffragio divinitus evecti, universos plane Christi fideles pastorali cura complecti debemus, utpote qui in b. Petri apostolorum principis locum suffecti sumus, cui Christus Dominus gregem suum pascendum commisit universum. Quapropter ad eos etiam quos re- motissimae orbis terrarum partes a Nobis se- iungunt, studia Nostra curasque serio convertimus, eorumque, quos animo praesentes cer- nimus, saluti studentes, nihil praetermittendum ducimus, quod ad aeternam beatitatem eis- dem comparandam pertinere quoquomodo vi- deatur.

Cum haec cura animo Nostro potissimum inhaereat, ut Christi gregem ad salutis pascua ducamus, humillimas preces benigne excepimus supremi Chilensis ditionis moderatoris, enixis precibus efflagitantis, ut in urbe Serena novam episcopalem sedem apostolica auctoritate con- stituamus, eique novum episcopum adsignemus, quippe quod unus episcopus suo fungendo mu- neri, pascendis nimirum illis gentibus, omnino sit impar. Sane ea est dioecesis S. Iacobi am- plitudo, ut octingenta ferme hominum millia complectatur, qui in provinciis commorantur, quas vocant Santiago, Talca Colchaqua, An- concaqua et Conquimbo. Iam vero harum po- strema, cuius princeps est urbs Serena, in ex- tremis finibus posita, dioecesis S.Iacobi, a flu- mine Choapa ad deserta Atacamae loca excurrit,

et per ducentas quinquaginta leucas protenditur, atque incolarum centies millia continet. Cum adeo vasta sit dioecesis S. Iacobi et provincia Conquimbo a pastore pro tanto regionis inter- vallo seiungatur, atque asperrimae imprimis viae sint, quae illuc ducant, mirum non est si ea incolarum pars quae in extremis dioecesis finibus degit, nec pastores sui praesentia recreari, nec praeceptis erudiii, nec sacro adhuc chrismate inungi potuerit.

Huic tanto malo pro apostolica, qua urgemur, sollicitudine succurrere optantes, uti ea christia- norum multitudo pastoris sui monitis in viam salutis dirigi possit, et miserrimae gentes evan- gelii lumine collustrentur, quae teterrimis er- rorum tenebris obvolvuntur, humillimis precibus Chilensis gubernii per negotiorum gestorem exhibitis benigne indulgere constituimus. Itaque certa scientia ac etiam Motu—Proprio deque apostolicae potestatis plenitudine, habita ratione propitiae sententiae ven. fratris Nostri Ema- nuelis Vicuna hodierni archiepiscopi S. Iacobi iamdiu pansae, et consensui eorum quorum forte intersit, quatenus opus sit, derogantes, universam provinciam Conquimbo ac omnes et singulas paroecias, ecclesias, conventus et monasteria aliaque quaecumque saecularia et

uorumvis ordinum regularia beneficia, quae inibi forsitan existant, a dioecesi S. Iacobi de Chile perpetuo dismembramus, dividimus, se- cernimus, separamus, utriusgue pariter sexus personas habitatores et incolas tam laicos quam clericos, presbyteros beneficiatos et religiosos cuiuscumque gradus, status, ordinis atque con- ditionis ab ordinaria iurisdictione, potestate ac superioritate archiepiscopi pro tempore existen- tis S.Iacobi seu eiusdem dioecesis Ordinarii perpetuum in modum eximimus et liberamus. Terram insuper seu civitatém Serenam positam in provincia Conquimbo sic dismembrata et divisa a dioecesi S. Iacobi de Chile in civitatem episcopalem erigimus et instituimus cum curia et cancellaria ecclesiastica, illamque in civita- tem episcopalem sic erectam et institutam omni- bus et singulis honoribus, iuribus, privilegiis atque praerogativis, quibus caeterae civitates pontificali sede decoratae in Chilensi ditione eo- rumque cives utuntur et gaudent, frui, uti et potiri volumus et indulgemus.

Maiorem ecclesiam in praedicta terra Serena in civitatem episcopalem erectam existentem et designandam ab executore litterarum apostoli- carum, quem inde nominabimus, ad honorem et dignitatem ecclesiae cathedralis de Serena nuncupandam, evehi atque attolli pariter man- damus, ac in ea sedem et cathedram pontifi- calem pro suo episcopo de Serena appellando, qui eidem ecclesiae, civitati ac dioecesi infra adiudicandae eiusque clero et populo praesit, synodum convocet, ac omnia et singula iura, officia muniaque episcopalia habeat atque exer-

ceat cum suis capitulo, arca, sigillo, mensa, ut infra constituenda, ceterisque cathedralibus insigniis, iuribus, honoribus, privilegiis, gratiis, favoribus, indultis, iurisdictionibus ac praero- gativis, quibus reliquae cathedrales ecclesiae Chilensis ditionis eorumque praesules potiuntur et gaudent, dummodo ex peculiari indulto seu privilegio non sint eis attributa, perpetuo pa-, riter erigimus atque instituimus.

Cathedrali de Serena ecclesia hoc modo ere- cta, ut propria deinceps dioecesis illius anti- stiti tribuatur, universam praedictam provin- ciam Conquimbo a dioecesi S. Iacobi ut supra avulsam et disiunctam pro dioecesi novi epi- scopatus de Serena perpetuo adiudicari atque adsignari volumus et mandamus; quam quidem provinciam ac in ea existentes seu existentia paroecias, ecclesias, conventus, monasteria et quaecumque alia saecularia ac quorumvis or- dinum regularium beneficia, utriusque sexus personas et

incolas tam laicos quam clericos, non tamen exemptos, cuiuscumque gradus, or- dinis, iurisdictionis, regimini, potestati ac su- perioritati novi pro tempore existentis antistitis ecclesiae de Serena perpetuum similiter in modum subiici, eique pro civitate, territorio, dioe- cesi, clero et populo, pariter perpetuo adsigna- mus atque attribuimus.

Ut autem futurus pro tempore existens epi- scopus de Serena suam decenter valeat tueri dignitatem et vicario generali curiaeque episco- pali apte provideri, congruam dotationem, quam Chilense gubernium ex data fide quantocito constituet, mensae episcopali perpetuo adscribi atque attribui volumus et mandamus.

Quod vero ad fabricam attinet novae cathe- dralis ecclesiae, eam similiter congruam dota- tionem quam idem gubernium tradet, perpe- tuum quoque in modum adscribimus atque ad- iudicamus.

Pro futuri episcopi habitatione eiusque curiae episcopalis residentia, proprias aedes decenti forma et commodo loco ac proximiores quoad fieri poterit ecclesiae cathedrali ab ipso guber- nio quam primum assignari volumus, quae si modo desint, easque conduci oporteat, tunc pensionis' pro illarum conductione solvenda ra- tionem habendam esse decernimus et decla- ramus.

In maiori auiem ecclesia civitatis de Serena, uti supra in cathedralem erecta, suum consti- tuimus atque erigimus capitulum, undecim con- stans canonicalibus praebendis pro totidem pre- sbyteris, tribus nimirum dignitatibus, quarum prima decanatus, quae post pontificalem erit maior ac omnibus potietur honoribus, privile- giis et praeeminentiis eidem ex iure competen- tibus; secunda archidiaconatus, ac tertia magi- sterium scholae nuncupabitur; nec non octo canonicatibus, comprehensis theologali ac poe- nitentiaria praebendis, quae iuxta canonicas san-

ctiones, ac praesertim conc. Trid. decreta, in capitulis cathedralium ecclesiarum extare de- bent; eidem praeterea ecclesiae pro chori ser- vitio sex praebendati seu vicarii aliique clerici addicti erunt.

Harum vero dignitatum non minus quam canonicatuum ac praebendarum futuros ac pro tempore existentes possessores apud eamdem cathedralem ecclesiam de Serena _personaliter residere ac ibidem divina quoque officia cete- rasque ecclesiasticas functiones celebrare horas- que canonicas tam diurnas quam nocturnas de- cantare, recitare et psallere, missamque con- ventualem pro benefactoribus in genere quoti- die celebrare, et eidem collegiatae ecclesiae in omnibus laudabiliter deservire, illiusque statuta imposterum edenda diligenter celebrare, teneri volumus, decernimus et constituimus.

Quod vero spectat ad dignitatum et canoni- catuum huiusmodi collationem, eam fieri om- nino ac peragi volumus, praevio examine vel alio experimento per episcopum, qui pro tem- pore extiterit, designando. Si vero agatur de praebendis canonicalibus theologali vel poeni- tentiaria, vel de dignitate vel alia praebenda cui forsitan animarum curam episcopo pro tempore placeat adnectere, adhibito concursu ad prae- scriptum Conc. Trid. et apostolicarum consti- tutionum.

Eidemque sic efformato capitulo cathedrali, facultatem impertimur condendi statuta, ordi- nationes et decreta, sacris tamen canonibus, con- cilio Tridentino et apostolicis constitutionibus consona, atque ordinarii approbationi prorsus sublicienda; nec non ius concedimus fruendi omnibus et singulis privilegiis, honoribus et gratiis quibus alia capitula cathedralium eccle- siarum in ditione Chilensi existentium utuntur ac fruuntur, dummodo adhuc sint in usu et non fuerint revocata, nec sacris canonibus et decretis apostolicis repugnent, neque titulo one- roso aut peculiari indulto sint quaesita.

Capitulo autem novae cathedralis ecclesiae s. Caroli sic erecto et constituto congruam si- militer dotationem quam tradet memoratum gubernium adsignamus, sin autem integram dotem pro singulis capitularibus illico praestare nequiverit, eorum saltem partem dotabit pru- denti arbitrio executoris litterarum apostolica- rum mox deputandi, suspensa interim dotatione et collatione reliquarum dignitatum, canonica- tuum ac praebendarum, quam tamen dotatio- nem quantocitius fieri poterit complendam prae- cipimus, atque hac in re studium, zelum et curam omnem episcoporum de Serena pro tem- pore existentium ipsiusque gubernii vehementer excitamus.

Ecclesiasticum item clericorum seminarium iuxta conc. Trid. decreta erigimus atque insti- tuimus, ipsique aedes ecclesiae cathedrali, si fieri poterit, proximas adscribi, eamque dotatio-

nem a praedicto gubernio, cum primum pro locorum ac temporum adiunctis datum fuerit, assignamus, quam seminariis ecclesiasticis Chi- lensis ditionis tribui solet, atque in hoc simi- liter Chilensis gubernii et episcoporum de Se- rena studium omne impense excitamus. ~

Praefatam ecclesiam de Serena, ut supra ere- ctam, archiepiscopo S. Iacobi Chilensis ditionis metropolitico iure subiicimus, iisque omnibus frui volumus facultatibus, exemptionibus, prae- rogativis et iuribus, quae ad ceteras suffraga- neas ecclesias metropolitanae ecclesiae S. Iacobi pertinent.

Fructus vero eiusdem novae ecclesiae de Se- rena ex more taxari ad florenos auri de camera triginta tres ac tertiam floreni partem, ac hu- jusmodi taxam in: libris camerae apostolicae et sacri collegii describi volumus.

Ut vero cuncta a Nobis ut supra disposita ad suum perducantur effectum, ven. fratri No- stro Emanueli Vicuna, metropolitanae ecclesiae S. Iacobi de Chile archiepiscopo, quem harum litterarum Nostrarum executorem eligimus ac deputamus, necessarias omnes et opportunas tribuimus facultates, ut ipse vel per se vel

per aliam personam, ecclesiastica dignitate constitutam, ab eo subdelegandam, omnia statuere ac decernere valeat, atque etiam cum facultate ei-. dem exequutori sive eius subdelegato definitive pronunciandi super quacumque oppositione ad- versus praedicta quomodolibet oritura, iniuncta ipsi obligatione diligenter in decreto executo- riali describendi et praefiniendi limites novae dioecesis ac mittendi ad sacram consistorialem congregationem infra sex menses ab expleta lit- terarum apostolicarum executione exemplar, authentica forma exaratum, decretorum omnium quae in harum litterarum executionem emittet, ut in tabulario congregationis Rebus Consisto- rialibus praepositae, de more asservetur.

Praesentes autem literas, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet inte- resse habentes, vel habere praetendentes, vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non con- senserint, quatenus opus sit, de apostolicae po- testatis plenitudine supplentes, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nul- litatis vitio, seu intentionis Nostrae vel aliquo alio etiam substantiali defectu notari, impu- gnari aut in controversiam vocari possit, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat invio- labiliter observari debere, volumus, mandamus atque decernimus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, de suppressionibus committendis ad par- tes, vocatis quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae apostolicae regulis ac in synoda- libus, provincialibus universalibusque conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus

et ordinationibus apostolicis, et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum No- strorum dispositionibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea ut harum literarum trans- umptis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, ea- dem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis prae- sentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae,

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum dismembrationis , seiunctio- nis, separationis, erectionis, institutionis, assi- gnationis, attributionis, subiectionis, concessio- nis, indulti, commissionis, deputationis, man- dati, decreti, derogationis ac voluntatis in- fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indi- gnationem omnipotentis Dei ac beatorum Pe- tri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.,

Datum Romae apud sanctum. Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo quadragesimo, kalendis iulii, pontifica- tus Nostri anno decimo. :

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles and provenance citations omitted. The retained OCR names “s. Caroli” in the chapter-endowment clause at LF10020 within this Serena witness; the inconsistency is preserved without harmonization. Revision: 2026-10-26T18:19:22Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.